

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2397/2536

นาย ชัยยันต์ เต็ง การณ์ กิจ
บริษัท ไทย สมุทร พาณิชย์ ประกันภัย
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 865, มาตรา 892

ผู้เอาประกันภัยในสัญญาประกันชีวิตซึ่งการจ่ายเงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือ
มรณะของตนเป็นสำคัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 วรรค
แรก มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้แจ้งใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ย
ประกันภัยสูงขึ้น หรือบอกปิดไม่ยอมทำสัญญาให้ผู้รับประกันภัยทราบ และจะถือว่า
การที่ผู้รับประกันภัยไม่ตรวจสอบสุขภาพของผู้เอาประกันภัยก่อนเป็นการละเลยหาได้ไม่
แม้การประกันชีวิตในทุนประกันภัยต่ำตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไม่
จำเป็นต้องตรวจสอบสุขภาพของผู้เอาประกันภัยก็ยังถือไม่ได้ว่าผู้รับประกันภัยไม่ถือเอา
เรื่องสุขภาพของผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญ สัญญาประกันภัยชีวิตที่กระทำโดยฝ่าฝืน
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคแรก เป็น
โมฆียะมีผลให้ผู้รับประกันภัยใช้สิทธิบอกล้างได้ หากผู้รับประกันภัยไม่ใช้สิทธิบอก
ล้างสัญญาดังกล่าวย่อมใช้บังคับได้ จึงเป็นสิทธิของผู้รับประกันภัยจะบอกล้างหรือไม่
ก็ได้ ดังนั้น แม้ผู้รับประกันภัยจะใช้สิทธิบอกล้างแต่เพียงเฉพาะสัญญารายใดก็หา
เป็นการไม่ชอบไม่

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระเงินตามสัญญาประกันชีวิต

จำเลยให้การว่า นางเน้ยผู้เอาประกันชีวิตกับจำเลยในขณะที่ทำสัญญาประกันชีวิตมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ โดยป่วยเป็นโรคเบาหวานและโรคกล้ามเนื้อหัวใจไม่เปิดเผยข้อความจริงให้จำเลยทราบ การปกปิดข้อเท็จจริงดังกล่าวทำให้จำเลยสำคัญผิดในข้อเท็จจริงสัญญาประกันชีวิตจึงตกเป็นโมฆียะจำเลยได้บอกล้างสัญญา จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 47,850 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในสัญญาประกันชีวิต การใช้จำนวนเงินยืมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของบุคคลหนึ่งเป็นสำคัญ และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคแรก ก็บัญญัติว่าบุคคลอันการใช้เงินยืมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นรู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริง ซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปิดไม่ยอมสัญญา หรือรู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นเท็จไซ้รู้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยซึ่งการใช้เงินยืมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของตนต้องเปิดเผยข้อความจริงดังกล่าวให้ผู้รับประกันภัยทราบ จะถือว่าการไม่ตรวจสอบสุขภาพของผู้เอาประกันภัยก่อนเป็นการละเลยหาได้ไม่ แม้การประกันชีวิตในทุนประกันต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไม่จำเป็นต้องตรวจสอบสุขภาพของผู้เอาประกัน

ภัย ก็ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยไม่ถือเอาเรื่องสุขภาพของผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญโจทก์
ฎีกาข้อสุดท้ายว่าก่อนประกันชีวิตรายพิพาท นายเน้ยได้เอาประกันชีวิตกับจำเลยมา
แล้วครั้งหนึ่ง จนกระทั่งครบสัญญาจำเลยไม่เคยบอกกล่าว เพราะจำเลยได้รับผล
ประโยชน์ แต่การประกันชีวิตรายพิพาท ผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมจำเลยจะเสียผล
ประโยชน์จึงยกเอาเรื่องสุขภาพของผู้เอาประกันภัยมาเป็นข้อบอกกล่าวสัญญาการใช้
สิทธิบอกกล่าวของจำเลยจึงไม่ชอบนั้น เห็นว่า สัญญาประกันชีวิตที่กระทำโดยฝ่าฝืน
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 วรรคแรก นั้นเป็น
โมฆียะ ซึ่งมีผลให้ผู้รับประกันภัยใช้สิทธิบอกกล่าวได้ หากผู้ประกันไม่ใช่สิทธิบอกกล่าว
สัญญาดังกล่าวย่อมใช้บังคับได้ จึงเป็นสิทธิของผู้รับประกันภัยจะบอกกล่าวหรือไม่ก็ได้
ดังนั้น แม้ผู้รับประกันภัยจะใช้สิทธิบอกกล่าวแต่เพียงเฉพาะสัญญารายใด ก็หาเป็นการ
ไม่ชอบไม่

พิพากษายืน

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-เรingers ลัดพลี-ปรีชา เณลิมนิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ